

DUDH VI

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS – V

1. Analise a seguir alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

“[...] Art. VII – Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”.

“Art. XVIII – Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular”.

“Art. XXVII – Toda pessoa tem o direito de participar da vida cultural da comunidade, de usufruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios [...]”.

Considerando esse arcabouço teórico da declaração dos direitos humanos, assinale a alternativa que não encontra sustentação teórica nesses artigos.

- a. Apresenta proteção, particular e coletiva, de todos os seres humanos na cultura e nos hábitos religiosos.
- b. Desdobra-se em uma série de direitos, como os econômicos, os sociais e os culturais, implicando a recusa de toda e qualquer discriminação.
- c. Evidencia a interdependência dos seres humanos e a necessidade de harmonia entre todos, evitando o reducionismo.
- d. Representa bem-estar e liberdade para todos os membros da humanidade, individual e coletivamente.
- e. Evidencia a liberdade individual, a defesa de si próprio; em outras palavras, respeitar os direitos individuais é aceitar tudo que está presente no outro, valorizando na sua essência, sem propor juízo de valor, se é certo ou errado, pois não existe certo e errado, o que existe é um “ente” pensante que deve agir de acordo com a convicção independentemente das consequências.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Observe que a questão apresenta os Arts. 7º, 18 e 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).

a. A princípio apresenta proteção particular nos dois primeiros artigos, Arts. 7º e 18, e coletivas de todos os seres humanos na cultura e nos hábitos religiosos ao analisar o Art. 18.

b. Nesse caso, não se desdobra apenas em direitos econômicos, sociais e culturais. Os Arts. 7º e 18 tratam sobre direito à liberdade, isto é, direitos civis. Observe que apesar de citar apenas econômicos, sociais e culturais, o item não restringe apresentando termos como “somente” ou “apenas”. E ainda, o Art. 27 tem como base direitos econômicos, sociais e culturais, apesar de os Arts. 7º e 18 discorrerem sobre direitos civis.

e. Diferente da alternativa ‘b’, o item ainda inclui que, nesse contexto, o ente que deve agir de acordo com a sua convicção, sem se importar com as consequências.

Lembrando que, hoje, a DUDH não é como era no passado, por isso, é fundamental estudá-la.



5m

2. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um “tratado internacional de direitos humanos” que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Assim, sobre seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta.
- a. Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
 - b. O exílio é permitido em determinadas situações.
 - c. Reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu.
 - d. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

ANOTAÇÕES

- e. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio censitário, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

COMENTÁRIO

- a. Todo ser humano deve ser reconhecido como pessoa perante a lei em todos lugares, ou seja, é o direito de personalidade.
- b. A DUDH não explicita ou especifica quais são as possibilidades de exílio.
- c. O Art. 11, § 2º, da DUDH menciona a irretroatividade da lei penal, justamente afirmando que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu.
- d. A ideia da presunção de inocência está disposta no O Art. 11, § 1º da DUDH.
- e. De acordo com o Art. 21, § 3º da DUDH, o voto não é censitário, ou seja, na realidade, o sufrágio é universal.
3. Assinale a alternativa que apresenta uma disposição da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
- a. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
- b. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, independentemente de qualquer motivação.
- c. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, exceto, a nacionalidade concedida por país que não seja o de seu nascimento.
- d. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, mas pode ser impedido de a esse regressar.

COMENTÁRIO

- a. A previsão mencionada no item está disposta no Art. 5º da DUDH.
- b. Lembre-se que, se tratar de crime comum e a motivação não for política, não há possibilidade de direito de asilo.
- c. A DUDH não apresenta qualquer possibilidade do o sujeito ser privado da sua nacionalidade.

ANOTAÇÕES

d. O Art. 13 da DUDH estabelece que previsto o direito ao regresso.

4. Com base na Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinale a alternativa correta.
- a. Todo País tem o direito de impedir que o ser humano deixe suas fronteiras.
 - b. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar asilo em outros países, que avaliará a possibilidade de concessão, por meio de decisão soberana.
 - c. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
 - d. O ser humano pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

COMENTÁRIO

- a. O Art. 13 da DUDH prevê o direito do ser humano deixar qualquer país, inclusive, o próprio país.
- b. Na DUDH, não há qualquer menção sobre uma possível análise que será feita sobre o asilo. Sendo assim, lembre-se que os enunciados pedem o correto com base na DUDH, por isso, deve-se sempre estar vinculado ao texto do documento.
- d. De acordo com a DUDH, ninguém será obrigado a fazer parte de uma associação.

5. O Art. XVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que “toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular”. O direito citado visa garantir e proteger a(o):
- a. liberdade religiosa.
 - b. verdade de cada religião.
 - c. relativismo religioso.
 - d. proselitismo religioso.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O Art. XVIII não discorre sobre a verdade de cada região, relativismo religioso ou sobre proselitismo religioso, que é a ideia de uma pessoa convencer a outra da sua religião, buscando converter uma pessoa a sua religião. Na realidade, o dispositivo busca proteger a liberdade religiosa, inclusive, com a possibilidade de mudança de religião e com a manifestação da religião de maneira isolada coletivo em público e em particular.

6. Assinale a alternativa correta e nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
- a. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, desde que não seja o seu, e o direito de regressar ao seu país.
 - b. As pessoas somente poderão ser privadas de suas nacionalidades nas hipóteses previstas na Declaração.
 - c. Autoriza-se tratamentos cruéis a presos apenas nos casos de investigação de crimes de terrorismo.
 - d. Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas.
 - e. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se culpada até que a sua inocência fique legalmente provada.

COMENTÁRIO

- a. O Art. 13 da DUDH define que o indivíduo pode abandonar qualquer país, inclusive, o seu país.
- b. Na DUDH, não há hipóteses em relação a privação das nacionalidades. O dispositivo apenas menciona que não pode ser de maneira arbitrária, portanto, o indivíduo não pode ser privado de sua nacionalidade.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c. Esteja atento, pois, cada vez mais, as bancas têm aproximado nas questões a teoria no cenário da bomba relógio. É fundamental recordar que não há possibilidade de se tratar sobre exceção para tortura, ou seja, não há qualquer excepcionalidade, ainda que em Estado de Sítio e Estado de Guerra.
- d. O Art. 24 da DUDH discorre sobre o direito ao repouso, ao lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e as férias periódicas remuneradas.
- e. É importante destacar que a pessoa acusada de um ato delituoso, presume-se inocente até que sua culpabilidade seja legalmente provada.
-
7. Os direitos humanos são comumente classificados em duas categorias: direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais. Os direitos civis e políticos, de modo geral, referem-se ao controle que os cidadãos têm de suas vidas, o que inclui o próprio direito à vida, à integridade física, à liberdade de ir e vir, à liberdade de expressão e de opinião política etc., que na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão resguardados nos Arts. 2º a 21. Os direitos sociais, econômicos e culturais dizem respeito ao bem-estar do indivíduo, no sentido da capacidade de proverem e sustentarem:
- a. a si mesmos.
 - b. seus ideais.
 - c. seus interesses.
 - d. seus compromissos.
 - e. as pessoas de seu convívio.

COMENTÁRIO

Os direitos sociais, econômicos e culturais, isto é, direitos de segunda geração, são os objetos base para que o indivíduo possa se sustentar e exercer, com o mínimo possível, uma vida com dignidade. Portanto, essa é a essência dos direitos de segunda geração.

8. Desde 1945, vários tratados internacionais expandiram o campo jurídico dos direitos humanos. No entanto, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que inspira as constituições de muitos Estados e democracias recentes. Define o art. 12 da referida Declaração que ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Contra tais interferências, todo ser humano tem direito a:

- a. indenização moral.
- b. proteção da lei.
- c. manifestar-se publicamente.
- d. ressarcimento dos bens.
- e. pronunciamento formal.

COMENTÁRIO

A DUDH mencionar somente sobre a proteção da lei. Já se analisa-se com base na Constituição Federal, seria indenização moral. Logo, vale destacar que a DUDH não discorre sobre indenização moral, indenização material ou ressarcimento de bens. Nesse sentido, a forma como a lei irá proteger, se haverá indenização moral, indenização material ou ressarcimento de bens, ficará a cargo de cada estado. Desse modo, a norma genérica, como é em sua essência na DUDH, define apenas que a lei irá proteger, mas não detalha de que forma.

9. Nos termos do que dispõe a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas, sendo realizada por meio:
- a. do princípio da dignidade humana.
 - b. do sufrágio universal.
 - c. da legalidade.
 - d. da moralidade.
 - e. dos atos parlamentares.

COMENTÁRIO

Na DUDH, a vontade do povo deve ser apresentada por meio do sufrágio universal.

ANOTAÇÕES

10. Há 70 anos, a Organização das Nações Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas guerras mundiais e visando garantir a todo ser humano condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambiente de igualdade, respeito e liberdade. Define o Art. 19 da referida declaração que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de:
- a. escolaridade.
 - b. faixa etária.
 - c. fronteiras.
 - d. condição econômica.
 - e. ideologia.

COMENTÁRIO

Conforme o Art. 19 da DUDH, o direito à liberdade deve ser respeitado independentemente de fronteiras.

11. O artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) prevê que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade e que ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Não obstante, há em variados países populações que etnicamente são autoproclamadas “ciganas”. Estas se distinguem por não possuírem uma nacionalidade, embora reclamem tratamento digno diante de arbitrariedades a que podem ser sujeitas, como a que ocorreu, por exemplo, na França, por ocasião do mandato do presidente Sarkozy. O direito a essa identidade pode ser representado, em termos de suas garantias, considerando o que se prescreve no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Assinale a alternativa correta que estabelece a relação descrita no enunciado com os direitos abrangidos na DUDH.
- a. Ninguém será sujeito a interferências em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção legal contra tais interferências ou ataques, salvo quando submetido a um julgamento justo.

ANOTAÇÕES

- b. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição.
- c. Todo ser humano tem direito à liberdade de movimento e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
- d. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua personalidade formal jurídica.
- e. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, liberdade e igualdade.

COMENTÁRIO

Em questões como essa, o candidato necessita estar atento para poder fazer a correspondência exata com o que está sendo pedindo dentro dos artigos. Essa questão trata sobre a situação da população cigana e apresenta uma conceituação de um povo que não tem nacionalidade, ou seja, não têm pátria. A partir desse pressuposto, afirma que esse povo, mesmo sem nacionalidade, pede respeito e reclama por direitos.

- a. Em parte, o item faz referência ao Art. 12 da DUDH, contudo, esse dispositivo não corresponde ao que foi trabalhado dentro do enunciado da questão.
- b. Toda pessoa tem direito de usufruir dos direitos e liberdades previstos na DUDH, mesmo se forem que ciganas ou se não possuem nacionalidade. Essa previsão decorre do Princípio da Universalidade, portanto, não há distinção de qualquer espécie e é baseado no Art. 2º. Nesse caso, até os apátridas terão o respeito em relação a DUDH. Sobre isso, é relevante salientar que o Princípio da Universalidade, não é válido somente para o cidadão que pertence a um país vinculado às Nações Unidas, e sim, para todos os seres humanos, ainda que não tenham nacionalidade.

12. A Declaração Universal dos Direitos Humanos:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- a. não apresenta força jurídica vinculante, entretanto consagra a ideia de que, para ser titular de direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado-membro da ONU.
- b. não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória.
- c. prevê expressamente a proteção ao meio ambiente como um direito de todas as gerações, bem como repudia o trabalho escravo, determinando sanções econômicas aos Estados que não o combaterem.
- d. é uma declaração de direitos que deve ser respeitada pelos Estados signatários, mas, devido ao fato de não ter a forma de tratado ou convenção, não implica vinculação desses Estados.
- e. inovou a concepção dos direitos humanos, porque universalizou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, privilegiando os direitos civis e políticos em relação aos demais.

COMENTÁRIO

- a. A pessoa não precisa ser nacional de um estado membro da Organização das Nações Unidas (ONU), justamente, porque se respeita o Princípio da Universalidade. Portanto, os direitos são para todas as pessoas. Outro detalhe é que o item afirmar que a DUDH não apresenta força jurídica vinculante. Contudo, a questão é da banca CESPE/CEBRASPE, de 2016 para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Desse modo, o entendimento que se deve observar quanto à banca, é que para o CESPE/CEBRASPE apresenta força vinculante.
- b. A DUDH não criou nenhum órgão, tribunal ou qualquer outro instrumento de aplicação compulsória.
- c. O meio ambiente é um direito difuso coletivo, ou seja, de terceira geração. Nesse sentido, a DUDH não prevê expressamente nenhum direito de terceira geração.
- d. Para a banca CESPE/CEBRASPE, há vinculação dos estados. Outro ponto a ser observado é em relação a natureza jurídica, pois a DUDH tem natureza de declaração, que corresponde a ato unilateral. Assim, quanto se trata de uma declaração, não existe estado signatário, uma vez que estado signatário é para tratados.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



e. Perceba que os direitos civis e políticos são de primeira geração, enquanto, os direitos econômicos, sociais e culturais são de segunda geração. Entretanto, não há previsão de privilégio ou hierarquia em Direitos Humanos, ou seja, não se pode afirmar que um direito é mais importante que outro.

13. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:
- não tratou do direito à instrução, como direito à educação.
 - proibiu a pena de morte.
 - restringiu-se aos direitos civis e políticos por se tratar de um documento inaugural.
 - não tratou do direito ao voto, por se tratar de um direito político não reconhecido por todos os Estados signatários.
 - consolida a ética universal e, combinando o valor da liberdade com o da igualdade, enumera tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos econômicos sociais e culturais.

COMENTÁRIO

- O Art. 26 da DUDH aborda o tema da educação.
- A DUDH não trata sobre a pena de morte.
- Lembre-se que, além dos os direitos civis e políticos, que são de primeira geração, a DUDH discorre sobre os direitos econômicos, sociais e culturais são de segunda geração.
- O direito ao voto está disposto no Art. 21 da DUDH.
- O direito de igualdade está relacionado aos direitos econômicos, sociais e culturais. Enquanto, direito de liberdade está vinculado aos direitos civis e políticos.

14. Assinale a alternativa que não está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos:
- Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, mas não a este regressar.
 - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

ANOTAÇÕES

- c. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.
- d. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.

COMENTÁRIO

- a. De acordo com a DUDH, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive, o próprio e a este regressar.
- b. O item faz referência ao Art. 1º da DUDH.
- c. A alternativa refere-se a chamada reparação efetiva, disposta no Art. 8º da DUDH.
- d. Lembre-se que o tribunal independente e imparcial é o posto a um tribunal de exceção, é oposto ao tribunal *ad hoc*.

15. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que:

- a. não trata da liberdade religiosa.
- b. não faz referência a direitos políticos.
- c. foi editada em 1958.
- d. é vinculante em sua integralidade, por se tratar de resolução da Organização das Nações Unidas.
- e. prega os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

COMENTÁRIO

- a. O Art. 18 da DUDH trata sobre liberdade religiosa.
- b. O Art. 21 discorre sobre direitos políticos.
- c. A DUDH foi editada em 1948.
- d. A questão apresentada é da banca Fundação Carlos Chagas (FCC). Em situações como essa, independentemente de análise da banca, se o candidato tiver dúvidas se a declaração é vinculante ou não, é preciso observar a justificativa. Sendo assim, quando a banca é

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

focada na natureza jurídica da DUDH, é porque ela entende que não é vinculante, ou seja, trata-se apenas de uma mera declaração ou uma recomendação. No entanto, para provas para o Departamento Penitenciário (DEPEN), o entendimento é que a DUDH é vinculante. e. O Art. 1º da DUDH aborda os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que o documento apresenta enumeração de liberdade e igualdade, mas não de fraternidade.



30m

GABARITO

1. e
2. d
3. a
4. c
5. a
6. d
7. a
8. b
9. b
10. c
11. b
12. b
13. e
14. a
15. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
